

## נמ:

## ביצד מעברין פרק חמישי עירובין

### מסורת הש"ס

### עין משפט נר מצוה

מג א ב מ"י פ"ה מהל' עירובין הלכה מד' טו"ש ע"פ א"ח ס' פ"ג ט"ז כ"ה ג' :

בד ג ד מ"י שם הלכה מד' טו"ש ע"פ ס' ט"ז כ"ה ג' כ"ה ד מ"י שם הל' כ"ה טו"ש ע"פ ס' ט"ז כ"ה ג' כ"ה ז מ"י פ"ג שם הל' ג' ס' ט"ז ע"פ ד' כ"ה טו"ש ע"פ ס' ט"ז כ"ה ג' כ"ה ז מ"י פ"ג שם הלכה טו"ש ע"פ ס' ט"ז כ"ה ג' :

### רב גיסים גאון

כמאן דלא כר' עקיבא דא ר' עקיבא האמר רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. עיקר דברי רבי עקיב' בפרק הדר עם הנכרי דתנן רבי עקיב' אוסרת את החיצונה שדרסת הרגל אוסרתה. ובמבוא גרסי' זו דברי רבי עקיבא דאמר אפי' רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. סליק ביצד מעברין

### רבינו חננאל

ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה. הא דתניא אין מערבין אותה לחצאין אמר רב פפא לא שנו אלא לאורכה רשות הרבים מפקטתה אותה לחצאין. דהא לא מפקטתה בה רשות הרבים. רב פפא דאמר כמאן דלא כר' עקיב' דאמר בשתי חצירות זו לפנים מן העירבה וזו לעצמה וזו לעצמה זו החיצונה אוסרת שדרסת רגל הפנימית אוסרתה. דוחיק אפי' תימא ר' עקיב' עד כאן לא קאמר ר' עקיב' אלא בבי' חצירות זו לפנים מן הפנימית לית לה פיתחא אחרינא. וכמאן בהא חצר דמי. אבל הכא בעיר שעיריבו לחצאין הני נפקי בהאי פיתחא והני נפקי בפתחא אחרינא. איכא דאמרי אמר רב פפא כיון דרשות הרבים מפקטתה אפילו לרוביה אין מערבין אותה. נימא כר' עקיב' אמר. אפי' תימא רבין עד כאן לא קאמי רבין בבי' חצירות זו לפנים מן זו. אלא דפנימיא אחרא לרשא ומשתמשא. אבל הכא מי מצו מסלקי רשות הרבים מהכא כיון ד[דרסי רבים] לה אסיר לה. אלא אי כולה אי מבוי מבוי בפני עצמו. ואסיקנא כגון דעביד דקה. פירוש כגון איצטבה בפני המבוי. וכדכר חסידא דאמר אחד מבני מבוי שעשה דקה על פתחו אינו אוסר על בני מבוי. שכבר סילק עצמו מן המבוי, כך מבוי אחד שעשה דקה לאותו מבוי אינו אוסר על בבתות אחרות. היתה עיר של רבים והרי היא של רבים ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה. עיר של ר' חייא עיר של רבים

**דפנימית אחרא דשא ומשתמשא.** ומה שפי' בקונט' שלא יהא לה דריסת הרגל על החיצונה לאו דוקא דליכא קפידא בדריסת הרגל דא"כ היתה מסתלקת לגמרי מרה"ר דהא דרך חיצונה נפקא ואין לנו לסלקה מרה"ר כדאמר' הכא מי מני מסלקי להו רה"ר מהכא אלא תיחוד דשא מלשמשמש בחיצונה קאמר וכן עשית דקה דשמעתי לענין תשמיש לא לענין הילוך: **אבל הבא מי מצי מסלקי בו.** פי' דוקא פנימית אחדא דשא מלשמשמש בחיצונה שאינה מקומה דעיקר חיצונה לבני חיצונה אבל רה"ר הו' להני כמו להני ובחנם פ"ה דברה"ר אין חילוק באלמנע ארכו ולא רמו מצינו לומר תיחוד דשא ומשמש: **מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי.** פי' בקונט' כיון דמעיקרא של יחיד הוא והיו מערבין את כולה והורגלו להיות אחד אסרי אהדדי ואפי' איכא לחי או קורה למצוי לא מהני וקשה לר"י דאמר בפ"ק (דף יד:) עושה לחי לחי מצוי יש לו חצי מצוי אלמא משתרי חצי מצוי בפני עצמו אע"פ שהורגלו לערב כל המצוי יחד ומיהו איכא לאוקמא להאי דליכא חצירות פתוחות למצוי מן הלחי ולהלן: **דעבוד דקה.** מחילה גבוה ד' (ס"א י') טפחים כגון איצטבה בפני המצוי בקונט' פירש פתח נמוך צרשם כל מצוי וכפירושו נראה מדאמר ברש"י לגו' (לפני דף פט:) בנה עלייה ע"ג ביתו ועשה לפניו דקה הותר בכל הגגין כולן ולא יתכן לפרש שם אלא לשון פתח ומיהו כסוף פירקין **פ"ה דקה מחילה: ולא שבק לה שיוור.** משמע דאי שצק לה שיוור הוה עניד שפיר ולא הוה פריך ליה דאי צמידי ואל"כ משמע כפי הקונט' דפי' במתני' דשל רבים והרי היא של רבים מהני ליה שיוור וכן משמע לקמן (דף ס.) גבי מחוץ מהני ליה שיוור אע"ג דהיא של רבים כדמשמע בפ"ק (דף יד:) ומעיקרא נמי היתה לריכה שיוור והא דנקט במתני' של רבים ונעשית של יחיד לאשמועי' **בעא מיניה בו' מרבה.** לא גרס מרבה צר אצוה דעליו לא היה אומר רב נחמן לא תציתו ליה דרבו היה: **תורת פתח ע"יו בסול'** שבין ב' חצירות. תורת מחילה עליו להקל היה יכול למלוך נמי בקולם שצין ב' חצירות כגון שרצפו בקולמות: דליעבר

**שבין שתי חצירות רצו אחד מערבין רצו שנים מערבין ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב נחמן אמר שמואל** "אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא

**שקטם אחד** <sup>(א)</sup> [סגי לה] מפתחיה ולא היה לה אלא פתח אחד ואמר רבנן דאפי' של רבים צרכי הוה סגי ליה: **סולם.** שעולין ויורדין צו חוץ לתומתה: **סורס מחילה עליו.** כלומר אינו מצטל את הסתמיה להיות כפתח: **בסולם שצין ב' חצירות.** ר' חייא הרי הוא כשתי חצירות ופתח ציניהן דלמרינן בפ' חלוץ (לקמן דף עו.) ר' נחמן מערבין אחד עירוב אחד לשמיהן וישתמשו זו בצו דרך גובה הכותל ודרך נקבים וסדקין דאי לא הו' פתח אין מערבין אחד ולא מצי לאשמשושי דרך חורין וסדקין: **ר' נחמן מערבין.** שני עירובין אלו לעצמן בני בתים של חצר <sup>(א)</sup> שלא יאסרו זה על זה להוציא מצותיהן שהן רשות המיוחדת לכל אחד לתוך החצר שהוא רשות כולן ואלו לעצמן ולא ישתמשו זו בצו: **ומי אמר ר"ג סגי.** דתורת מחילה עליו לקולא: **מרפסת.** אלדיו"ר בלע"ז. דיורי עליות סמוכות זו לזו ופתוחות לחצר ועושיין מרפסת על פני אורח עליות ופתוחין לה פתחי כולן ועולין ויורדין דרך סולם של מרפסת לחצר ודריסת רגליהן ויציאתן לרשות הרבים דרך החצר הוא לפיכך אם אין מערבין עם הדיורין המחוברים אוסרים אלו על אלו להוציא כלי הבתים לחצר: ולא

**ואין לה אלא פתח א'.** ולאו מפולשת היא ולא דמי לדגלי מדצר: **אלא לאורכה.** דרך עיירות להיות פתחי פילוסיהן לאורכם ורה"ר עוברת מפתח לפתח וחלוקה לאורכה הלכך אין בני עבר הלו רשאין לערב צדדן ובני עבר הלו לצדן משום דהני והני דרסי בהך רה"ר ויוצאין ונכנסין דרך פתחיה לכלא ולכלא ורה"ר זו מחציתם שכולם

לחצוה. בני שני העצרים לראש האחד לצד ובני שני העצרים לראש השני לצד מערבין שהרי יכולין להסתלק אלו מאלו ולא יהא דרך לאלו על אלו וצוררין להן אלו פתח שאכלן ואלו פתח שאכלן: **פלוגמא דרבנן** ור"ע צפרק דרר (לקמן דף עה.): **רגל המוסר נקומה אוסרת שלא במקומה.** כגון ב' חצירות זו לפנים מן החיצונה פתוחה לרה"ר והפנימית אין לה פתח לרה"ר אלא יוצאת דרך חיצונה ולא מיעביא היכא דעירבו דיורין שחצונות לצדן ובני פנימית לא עירבו ציניהן לצדן להיות מותרת בתשמיש חצר לעצמו דהוא רגל האסורה במקומה דאסרה דריסת הרגל דידהו חצונות אפי' לרבנן דכיון דבחצר דגופיהו אסרי ליה לא למכפיהו למיחד דשא דידהו ומחלו על דריסת הרגל שיש להן על החיצונה אלא אפי' עירבו זו לעצמה וזו לעצמה דהוא פנימית מותרת במקומה פליג ר"ע ואומר דריסת הרגל דידהו אסרה חצונות ופנימית מותרת וחצונות אסורה והכא נמי ניתסרו אהדדי: **דפנימית אחדא דשא ומשמשא.** דכיון דמותרת במקומה כגון זו כופין על מדת סדום שלא יהא לה היוס דריסת הרגל על החיצונה אלא תסגור דלת שצניעה ומשמש במקומה: **אלא כהא.** הרי רשות הרבים של אלו ושל אלו אחד הוא שאין צו חילוק באלמנע אורכו ולא רמו של מחילה לומר תיחוד דשא ומשמש את כולה במקומה והיכי מצינא לטקל הני מהני: **מצוי נמי אסרי אהדדי.** דכיון דמעיקרא של יחיד הוה והיו מערבין את כולה והורגלו להיות אחד אסרי אהדדי ואפי' איכא לחי או קורה למצוי לא מהני: **דעבוד דקה.** פתח נמוך צרשם כל מצוי דלעצמיהו לאסתלוקי כל חד מחציה: **לפתחו.** לפתח חצירו: **אינו אוסר על המצוי.** אם לא נשתתף עמהן דגלי אדעתיה דאסתלק: **ולא שצק לה שיוור.** ועיר של רבים והרי היא של רבים הוה מדקאמר ליה עיר של יחיד ונעשית של רבים <sup>(א)</sup> אלמא היא שעתא דרבים הוה ואמר ליה אינהו מעיקרא נמי דרבים הוה אלא אשפה הוה לה

לפניו ויורדין דרך סולם של מרפסת לחצר ודריסת רגליהן ויציאתן לרשות הרבים דרך החצר הוא לפיכך אם אין מערבין עם הדיורין המחוברים אוסרים אלו על אלו להוציא כלי הבתים לחצר: ולא

(א) לעיל ו. יב. כב. לקמן לה. שבת ו. ק"ה. (ב) לקמן סה: (ג) דכפוס וינאל ליתא מלת אפי' וגם רש"י ל"ג לה, (ד) נכסא: (ה) אפי' (ו) נכסות כ. וס' נכסין (ז) רש"י ונ"י יעצין ורש"י (ח) ודף סא. ד"ה אם יש לפניו דקה, (ט) ונ"י מוס' לעיל כ. ד"ה מערב,

### הגהות הב"ח

(א) נ"י אמר רב דלא בר אהבה אמר רב סולם מותר פתח: (ב) רש"י ד"ה ולא שצק וכו' ונעשית של רבים היא אלמא וכו' ואומר ליה איהו מעיקרא: (ג) ד"ה ר"ה וכו' שם חצר זו שלא:

### לעיו רש"י

אלדיו"ר [אלדיו"ר]. גזוהו, מרפסת.

### מוסף רש"י

יתר על כן אמר ר' יהודה. לעיל מנייה חייב צננות בניה מצינא לנתיב ששמי צניד רה"ר וכן גרסי' המפולשין לרה"ר דשרי ר' יהודה לטלטול מותר משום פי תקרה יורד וסולם, בפרק כל גנות העיר (לקמן דף עו.) וקאמר בגמרא יתר על כן אפילו היכא דליכא פי תקרה, הוילא ויאלץ שמי מחילות מעליהם. מחילות היות מכלול ומחילת בית השני מכלול, סגי בתקנתא פירושא (ע"ז ו.) לאו אדעתא. אל תמי לני (ברכות ב.) לא יימי וכו', ויבטי פירשו לא סתרי לי (שבת עז.) שגג הימי (מנחות לה.).

### רבינו חננאל (המשך)

ונעשית של יחיד הוא, ויבטי ר' חייא לכוילה ולא שבק שיוור. א' ליה אביי אמאי עבר מר הכי. א"ל דאמר מר דהוה בה, א"ל חייא בר אשי הוה מערב לכוילה, ואמינא ש"מ עיר של יחיד ונעשית של רבים, של יחיד היא. א"ל לדידי אמרו לי כבי אשפה הוה לה מחד סבי אשפה הוה לה מחד גיסא והשתא דאיפנאי הוה מר כשני פתחים ואסור. א"ל לא אדעתא. אמר רב נחמן אמר רב. סולם מיכן ופתח מיכן, סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו, תורת מחיצה עליו דלא בעי שיוור. ש"מ דכל היכא דאיכא שני פתחים לא מערבין על עד דעביד לה שיוור. ש"מ דאמר ר' חייא שיוור בו כי העירוב הוא את הטלטול לפיכך [אמר ר' חייא] כד היות מוכיח על העירוב. תורת פתח עליו בכותל שבין שתי חצירות רצה אחד מערב רצו שנים ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב נחמן אמר רב אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו

(א) נראה דל"ל תורה ונעשית של יחיד.